IL TRIBUNALE DI ROMA

V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, sezione V civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

dott. PONTECORVO LORENZO Presidente
dott. FULGENZI ELENA Giudice
dr.ssa FANELLI MARIA LAVINIA Giudice rel.

riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 12952/2023V.G. pendente

T R A

Parte_1 - CF: *CodiceFiscale_1*
Parte_2 - CF: *C.F._2*
Parte_3 -CF: *C.F._3*
Parte_4 CF: *C.F._4*
Parte_5 CF: *C.F._5*
Parte_6 CF: *C.F._6*
Parte_7 - CF: *C.F._7*
Parte_8 CF: *C.F._8*
Parte_9 CF: *C.F._9*
Parte_10 -CF: *C.F._10*
Parte_11 - CF: *C.F._11*
Parte_12 CF: *C.F._12*
Parte_13 CF: *C.F._13*
Parte_14 CF: *C.F._14*

Elettivamente domiciliati in Roma via Maria Barbara Tosatti n 26 presso lo studio dell'avv. Cirilli Massimo, rappresentante e difensore come da procura allegata al ricorso

RICORRENTI

E

Controparte_1 CF: *P.IVA_1*

elettivamente domiciliata in Roma Viale Jonio n 389 presso lo studio dell'avv. Paola Carloni, rappresentante e difensore come da procura allegata alla comparsa di risposta

RESISTENTE

Oggetto: richiesta revoca amministratore

Letti gli scritti difensivi, esaminata la documentazione in atti, udito il relatore, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato a seguito di camera di consiglio del 17.7.24, ai sensi dell'art. 737 c.p.c., il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art. 1129 c.c. i ricorrenti- in qualità di condomini dello stabile di Via Pescaglia n 14 in Roma- hanno chiesto la revoca giudiziale della società amministratrice resistente confermata con verbale del 17.11.22, contestando alla stessa gravi irregolarità tra cui:

-mancata dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. articolo 71 bis disp. att .cc. in quanto unicamente autocertificati, in assenza di esibizione della documentazione probatoria relativa né in occasione della mediazione che nel giudizio di impugnazione della delibera 17/11/22 seppure oggetto di contestazione;

-omessa redazione ed allegazione al bilancio di cui alla delibera impugnata del registro di contabilità - da cui evincere entrate e spese secondo il principio di cassa - in violazione dell'articolo 1130 bis cc;

-omessa redazione del riepilogo di cassa e della situazione patrimoniale, circostanza da cui si evince il mancato utilizzo del conto corrente condominiale per il pagamento di debiti e la riscossione dei crediti creando confusione di gestione con il proprio patrimonio;

-omessa redazione della nota esplicativa, da qui evincere il criterio contabile di redazione del bilancio, l'elenco dei debiti /crediti e delle azioni giudiziarie in corso;

-omessa disponibilità della documentazione seppure richiesta dai condomini;

-omessa e/o infedele tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Costituendosi la Amministrazione *CP_1* ha resistito deducendo in particolare:

-la titolarità dei requisiti di cui all'art.71 bis disp.att.cc, siccome legittimamente autocertificata e comunque dimostrata da documenti allegati alla comparsa di risposta;

-debita redazione del registro di contabilità riferito alla annualità approvata con verbale del 17.11.22, disponibile per i condomini su richiesta in quanto composto da 743 pagine la cui spedizione in allegato alla convocazione a 140 unità abitative sarebbe stata estremamente onerosa;

-corretta redazione dei bilanci con rendiconto consuntivo anni 2019 2020 2021 anche per la gestione riscaldamento;

- debito corredo al rendiconto del riepilogo finanziario, della nota sintetica e del registro di contabilità in cui annotati i movimenti in entrata in uscita in ordine cronologico, in assenza di un obbligo di allegazione alla convocazione di assemblea;

-indicazione dello stato patrimoniale dello stesso verbale di assemblea in cui indicati i debiti verso fornitori ed i crediti;

-corretto utilizzo del conto corrente condominiale per i movimenti in entrata in uscita;

-puntuale riscontro alle richieste di visione dei documenti.

Sentite poi le parti in contraddittorio (cfr verbale del 28.2.24), da un lato i ricorrenti hanno ribadito le loro contestazioni -per la verità introducendo anche nuove doglianze quali quelle relative alle condizioni di sicurezza del fabbricato nelle parti comuni ovvero mancanza di documentazione relativa ai rendiconti delle altre annualità rispetto al 2019 e 2021- e dall'altro amministratore ha ripetuto la correttezza del proprio operato rendendosi disponibile al deposito di ulteriore documentazione a sostegno.

Ciò premesso la domanda deve essere respinta nei termini che seguono.

In primis risulta allegata -al momento della conferma nell'incarico del resistente- alla delibera del 17.11.22 la relativa offerta (all. 1 e 2 c.r) da cui si rinvengono i dati anagrafici della società amministratrice, il codice fiscale, l'attestazione ai corsi di qualità, salute, sicurezza ed ambiente, i compensi e la legittima autocertificazione ex Dpr 445/2000 del possesso dei requisiti articolo 71 bis disp. att.cc circa il godimento dei diritti civili, l'assenza di condanne contro pubblica amministrazione, giustizia e fede pubblica, l'assenza di misure di prevenzione definitive, di misure interdittive e di protesti cambiari.
Né è d'altra parte è risultato che l'adombrato sospetto da parte degli istanti dell'assenza di detti requisiti ovvero di perdita degli stessi sia derivata da riscontri oggettivi, diversi dal mancato deposito dei certificati relativi in occasione dell'impugnazione della delibera il 17.11.22.
Sul punto in ogni caso il sig. *CP_1* ha depositato costituendosi il certificato del casellario giudiziale aggiornato (1.2.24) da qui emerge la resistenza di alcun carico pendente di natura penale a suo carico, a conferma della veridicità di quanto da lui dichiarato nella autocertificazione e con note in pct del 14.2.24 il certificato dei carichi pendenti anch'esso negativo (all. 39).

Cerca trova in omessa allegazione del registro di contabilità alla convocazione per l'approvazione dei consuntivi di cui alla delibera del 17/11/22- impugnata in separato giudizio- parte resistente ha allegato come essa sia stata messa a disposizione tutti condomini su loro richiesta, essendo composta da più di 700 pagine dunque estremamente oneroso inviarla a tutta la compagine condominiale composta da 140 unità abitative.
Sul punto i ricorrenti hanno censurato la delibera impugnata sotto il profilo di presenza di lacune ed omissioni -doglianze queste che esulano dal presente procedimento rientrando nella competenza della cognizione ordinaria nel giudizio impugnatorio- mentre hanno nello specifico fondato la loro richiesta di revoca sulla circostanza che a supporto dei consuntivi approvati non fosse stata appunto allegata né verosimilmente redatta la documenta la documentazione di cui all'articolo 1130 bis.
A riguardo hanno dedotto la mancanza del registro di contabilità, del riepilogo di cassa e della situazione patrimoniale.
Tuttavia tale assunto sconfessato dalla produzione documentale dell'amministrazione *CP_1* con il registro contabilità ovvero libro giornale con competenze patrimoniali e di esercizio per le diverse annualità (all.15 c.r.) ed i rendiconti di gestione con piano di riparto (all.17 con nota esplicativa in 1^ pagina-28) in cui indicate le diverse spese di gestione con le distinte causali (consumi idrici, posti auto, impianto tv terrestre)… residuando in capo ai condomini l'accesso documentale ai giustificativi di spese sottesi ad es per i consumi idrici le bollette *Org_* etc.
D'altra parte il principio secondo cui "in tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione" (Cass 1370/23) risponde all'esigenza di coniugare la intelligibilità e trasparenza di cui all'articolo 1130 bis cc con l'assenza di formalità stringenti invece richiesto in ambito societario.

Quand'anche poi la documentazione sia carente della nota esplicativa ovvero di altra documentazione ritenuta necessaria dalle parti- presupponendo secondo la versione degli istanti che ciò abbia comportato non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale comportando erroneità di conteggi- questo sarà oggetto di valutazione nel procedimento di impugnazione della relativa delibera anche a mezzo di consulenza che nell'ufficio.

Deve poi sottolinearti come - quand'anche la documentazione contabile non fosse stata allegata alla convocazione ragionevolmente proprio a causa della sua copiosità- nondimeno allo stato è risultato come parte resistente abbia messo a disposizione ai richiedenti che ne abbiano fatto accesso quanto richiesto.

Al riguardo "ciascun condomino ha diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale, e a tale diritto corrisponde l'obbligo dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta di esercitare lo stesso e di informarne i condomini" (Cass 19799/14).

Nel caso di specie dunque è documentato come l'amministratore abbia riscontrato varie istanze per lo più provenienti da un unico condomino (cfr pec da cui emerge una certa animosità tra amministrazione ed un singolo condomino afferente a contenzioso) ed abbia consentito il ritiro in copia (all 32 c.r.)., senza che sia approvata una volontà ostativa dell'amministrazione all'ostensione documentale richiesta nei confronti della compagine condominiale (chi si rammenta composta da più di 100 unità abitative- cfr anagrafe condominiale all. 10 cit.).

Con riferimento al mancato utilizzo del conto corrente condominiale- indipendentemente dalla circostanza che gli istanti ritengono alcuni movimenti non giustificati, verifica che esula dal presente procedimento richiedendo una cognizione piena e rimessa dunque anch'essa a giudizio ordinario- al contrario parte resistente ha depositato tutti gli estratti conto corrente da cui si evince la movimentazione in entrata ed uscita per conto del condominio (all. 29 c.r. +da 41 a 46 note in pct del 5.4.24).

Circa la doglianza di infedele tenuta dell'anagrafe condominiale comunque depositata dal resistente (all. 34,35,36 e 37), essa appare generica posto che i ricorrenti non hanno dedotto in ricorso da quale vizio risulterebbe inficiata, avendo solo con le note per udienza di discussione del 28.6.24 indicato l'inclusione di nominativi non facenti più parte della compagine, senza indicare quali e senza provare la circostanza, non consentendo perciò né il contraddittorio né di verificare da parte del Tribunale se ciò abbia inficiato al regolare convocazione delle assemblee, siccome contestata.

Quanto poi al certificato di regolarità degli impianti, sono stati depositati gli attestati di verifica periodica degli impianti messa a terra anno 2024 della scala A/B/C/D, certificato sicurezza portiere, certificato sicurezza stabile nonchè documento unico di valutazione dei rischi (all. da 50 a 53).

Occorre infine sottolineare come gli istanti abbiano allegato numerose richieste all'amministratore di convocare un'assemblea articolo 66 disposizioni att cc senza esito- evidentemente successive all'assemblea del 17/11/22 essendo ivi parte resistente confermata nel suo incarico- riciclando tutta bianca dagli stessi il diritto di

autoconvocarsi per procedere in tal senso laddove la maggioranza dei condomini fosse concorde in sede di deliberazione.

Per quanto sopra non sussistendo allo stato le condizioni di revoca dell'amministratore richieste, la domanda deve essere respinta.

Spese secondo soccombenza.

PQM

Disattesa ogni contraria istanza eccezione deduzione:

-respinge il ricorso;

-condanna *Parte_1* , *Parte_2* , *Parte_3* , *Parte_4* , *Parte_5* , *Parte_6* *Parte_7* , *Controparte_2* , *[...]* *Parte_9* , *Parte_10* *Parte_11* , *Parte_12* *Parte_13* e *Pt_14* *[...]* al pagamento delle spese di lite in favore di Amministrazione *CP_1* che si liquidano in complessive €1.800,00 per competenze oltre accessori come per legge.

Roma 17.7.24

IL PRESIDENTE

dott. Lorenzo Pontecorvo